

처분번호	2023-08
------	---------

주의 요구·권고

제 목 : 외부강의등 대외활동 규정 미준수

담당부서 : 감사부, 인재경영실

내용

① 외부강의등 대외활동 복무 부적절 처리

1. 업무개요

한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다), 「한국과학기술기획평가원 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 등에 따라 소속 임직원의 외부강의, 강연, 발표, 토론, 심사, 평가, 자문, 의결(이하 “외부강의등”이라 한다)에 대한 신고를 받는 등 복무관리를 하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

청탁금지법 제10조 및 동법 시행령 제26조에 따르면 공직자 등은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 소속기관장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 서면으로 신고하여야 한다.

기획평가원 행동강령 제28조 제2항에 따르면 임직원은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 별지 제12호 서식에 따라 신고하여야 한다. 동조 제8항에 의하면 임직원은 월 3회를 초과하여 5회까지 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 원장의 승인을 받아야 한다. 다만, 3회를 초과하는 경우 근무시간 외에 활동하여야 한다. 동조 제9항에 따르면 임직원은 외부강의등의 활동을 하고자 할 때는 요청 기관 및 기획평가원으로부터 출장비 중복 수령, 사례금 등 축소 신고, 활동에 따른 복무 부적절 처리 등의 행위를 하여서는 아니 된다.

한편, 기획평가원 행동강령 [별표 3]의 행동강령 위반 세부처리기준에 의하면, 외부 강의등을 신고하지 않거나, 복무 미처리 등에 대해 비위와 과실의 정도에 따라 징계 등의 조치를 하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간(2022.1.1.~2023.5.31.) 동안 외부강의등의 활동내역을 점검한 결과, [표 9]와 같이 5회차 외부강의등 활동 시, 별도의 복무처리를 하지 않고 외부강의등 활동을 수행한 사실이 확인되었다.

[표 9] 외부강의등 복무처리 미준수 현황(2022.1.1.~2023.5.31.)

성명	요청기관	회의명	활동일시	복무신고	실복무처리	월 누적횟수	비고
BN	QG 진흥원	기술상용화 지원 사업 평가	2022.7.26., 10:00~15:00	근무시간외	-	5	온라인 화상회의

② 외부강의등 대외활동 제한규정 미준수

1. 업무개요

TA 추진단(이하 “추진단”이라 한다)은 창의적·도전적 연구개발을 활성화하기 위한 혁신도전프로젝트의 효율적인 추진 및 관리를 위한 조직으로 한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)의 직제로 편성되어 있다. 추진단을 포함한 기획평가원 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 강의·강연·기고 등(이하 “외부강의등”이라 한다)을 할 수 있다. 추진단의 임직원은 외부강의등을 할 경우에는 기획평가원 임직원 행동강령, 청탁금지법, 예산 및 기금운용계획 집행지침, 혁신도전프로젝트 운영관리규정(이하 “운영관리규정”이라 한다) 및 세부운영규칙 등을 적용받는다.

2. 사실관계 및 판단기준

가. TA추진단 관련 업무범위

운영관리규정 제6조 제1항에 따르면 TA의 총괄 운영·관리를 위하여 기획평가원에 추진단장과 추진단을 두고 있으며, 동조 제2항에는 TA 추진전략 수립에 관한 사항 등 10개의 추진단장의 업무범위가 [표 10]과 같이 제시되어 있다. 운영관리규정 제10조 제1항에 따르면 주관부처의 장은 협조부처의 장과 TA 연구개발사업별로 사업단장 1인과 사업단장을 지원하기 위한 사업단을 설치하고 있다.

[표 10] 추진단장의 업무수행 범위

연번	주요내용	연번	주요내용
1	TA 추진전략 수립	6	추진단장이 자체 발굴하거나 사업단장이 발굴한 제도 개선
2	연구주제 발굴	7	참여부처 간 이견 조정·중재
3	연구주제에 기반한 연구개발사업의 기획	8	추진위원회 운영
4	TA 및 연구개발사업의 전반적인 진행 상황 관리	9	추진단 운영·관리
5	대외협력	10	그 밖에 TA 총괄 운영·관리를 위해 필요한 사항

추진단장은 [표 11]과 같이 사업단의 효율적 추진을 위하여 사업단장의 선정(제12조 제3항), 사업단장 평가(제13조 제3항)에 의무적으로 참여하고 있다. 또한 운영관리규정 제10조 제4항에 의거 사업단장은 추진단장에게 연구개발사업의 추진계획 및 세부과제 진도 관리 상황, 세부과제 연구개발성과의 평가 결과 및 평가에 따른 조치사항 등 연구개발사업 진행 상황을 보고하고, 추진단장은 보고결과를 토대로 사업단장에게 개선을 요구할 수 있게 되어 있다. 사업단장은 추진단장과 주관부처의 장에 과제 선정결과를 보고하도록 되어 있으며(제16조 제6항), 평가 종료 후, 평가결과를 14일 이내에 추진단장 및 주관부처의 장에 보고하도록 되어 있고(제22조 제5항), 추진단장 및 협조부처의 장과 협의하여 연구개발사업의 성과목표와 성과지표를 마련(제24조 제1항)하도록 규정되어 있다.

[표 11] 추진단장의 사업단 관련 수행업무

조항	주요내용
제10조 제4항	사업단 보고결과를 토대로 사업단장에게 개선을 요구
제12조 제3항	사업단장의 선정
제13조 제3항	사업단장 평가
제16조 제6항	사업단의 과제 선정결과 보고 받음
제22조 제5항	사업단의 과제 성과평가 결과 보고 받음
제24조 제1항	연구개발사업의 성과목표와 성과지표를 마련

나. 외부강의등 제한 관련 규정

기획평가원 임직원 행동강령 제28조 제2항에 따르면 임직원은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 별지 제12호 서식에 따라 신고하여야 한다. 별지 제12호 서식으로 외부강의등을 신고할 경우에는 직무공정성 여부를 확인하도록 되어 있다. 이는 외부강의등의 활동을 통해 기획평가원의 의사결정에 영향을 미칠 가능성이 있는지, 자기 소관 사무에 해당되는지 등에 대한 여부를 확인하는 절차에 해당한다.

기획평가원 임직원 행동강령 제28조 제5항에서 원장은 제2항에 따라 임직원이 신고한 외부강의등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 그 외부강의등을 제한할 수 있다. 또한 청탁금지법 제10조 제4항에 따르면 소속기관장은 제2항에 따라 공직자등이 신고한 외부강의등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 그 공직자등의 외부강의등을 제한할 수 있다.

한편, 2023년도 예산 및 기금운용계획 집행지침의 운영비(일반수용비-위원회참석비)에 따르면 법령 등에 의하여 설치된 위원회에 참석한 위원에 대하여 1인당 150,000원내(서면심사 100,000원내)에서 지급하되, 참석시간이 2시간 이상일 경우에는 1일 1회에 한하여 50,000원내에서 추가 지급할 수 있으며, 원격지에서 참석하는 경우에는 교통비·식비·숙박비를 예산의 범위 내에서 여비(220목) 또는 일반수용비(210-01목)로 추가 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 경우 자기소관 사무 이외의 위원으로 위촉되었을 경우에 한하여 지급한다. 이 경우 자기소관 사무는 직접 자기가 담당하는 업무뿐만 아니라 자기가 소속된 중앙관서의 사무까지 포함한다.

따라서 추진단을 포함한 기획평가원 임직원은 자기소관 사무로 외부강의등의 활동할 경우에는 공무원에게 적용되는 예산 및 기금운용계획 집행지침이 준용된다고 볼 수 있으며, 외부강의등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 임직원의 외부강의등이 제한될 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 기획평가원의 TA추진단 소속의 TB 단장은 [표 12]와 같이 2020년 7월 7일부터 2023년 4월 21일까지 사업단장의 선정평가, 사업단의 과제 선정평가 등 자기소관 사무에 해당하는 업무를 외부강의등의 활동으로 총 8회에 걸쳐 사례금 1,605,040원을 받은 사실이 확인되었다.

[표 12] 추진단장의 외부강의등 활동내역

[단위 : 원]

연번	일시	활동 내용	활동기관	사례금
1	2022-03-10	성충권드론 사업단장 평가회의	QH재단	182,400
2	2022-03-31	「2022년도 플라즈마 활용 폐유기물 고부가가치 기초원료화 사업」 사업단장 선정평가	QH재단	182,400
3	2022-12-13	상시재난감시용 성충권드론기술개발사업 운영위원회	QI연구원	182,400
4	2023-02-21	용융염원자로(MSR) 원천기술개발 사업단장 선정평가 회의	QH재단	182,400
5	2023-03-16	용융염원자로(MSR) 사업단 1차 운영위원회	QH재단	182,400
6	2023-03-28	플라즈마 활용 폐유기물 고부가가치 기초원료화 R&D 사업 정밀검토 회의	QJ기술원	328,240
7	2023-03-30	소재혁신 양자시뮬레이터 사업단장 검토회의	QH재단	182,400
8	2023-04-21	제1차 양자과학기술 연구개발사업 추진위원회	QL부	182,400
합 계				1,605,040

조치할 사항

한국과학기술기획평가원장은

- ① 외부강의등 복무 부적절 처리 관련자 및 자기소관 사무 관련 업무로 외부강의등 활동하여 사례금을 수령한 관련자에 대하여 주의를 촉구하시기 바라며, (주의)
- ② 자기소관 사무 관련 업무로 외부강의등 활동하여 수령한 사례금 총 1,605,040원을 해당기관에 반환하도록 권고하시기 바랍니다. (권고)

※ 관련자

연번	소 속	직위(직급)	성 명	처분	비고
1	EL센터	-원	BN	주의	
2	TA추진단	단장	TB	주의	